

## IKIDS KINDER GARDEN

# POLÍTICA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

---

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>           | PG-PDP-001                                             |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                    |
| <b>Fecha de emisión</b> | 18/05/2026                                             |
| <b>Ámbito</b>           | Ikids Kinder Garden y todo su personal                 |
| <b>Aprobación</b>       | Representante legal / DPD                              |
| <b>Base normativa</b>   | LOPDP y su Reglamento General; resoluciones de la SPDP |

## 1. OBJETO

La presente Política tiene por objeto establecer los lineamientos, principios, roles y controles mediante los cuales Ikids Kinder Garden, garantiza la protección de los datos personales que trata, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), su Reglamento General y las resoluciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP).

Ikids Kinder Garden reconoce que el tratamiento de datos personales de niñas y niños constituye su principal actividad de riesgo y asume el deber reforzado que le impone el Art. 21 de la LOPDP, actuando en todo momento bajo el principio del interés superior del niño.

## 2. ALCANCE

Esta Política aplica a todo tratamiento de datos personales efectuado por Ikids Kinder Garden, con independencia del medio (físico o digital), del tipo de titular (niñas, niños, representantes legales, personal, proveedores, visitantes) y del canal de recolección. Es de cumplimiento obligatorio para:

- Dirección, coordinación académica y administrativa.
- Personal docente, auxiliar de cuidado, de salud y de servicios generales.
- Personal eventual, practicantes, pasantes y voluntarios.
- Proveedores, contratistas y encargados de tratamiento que actúen por cuenta de Ikids Kinder Garden.

## 3. MARCO NORMATIVO

- Constitución de la República del Ecuador, Arts. 66 num. 19 y 92.
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales LOPDP.
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales - RGLOPDP.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0028-R - Reglamento del Delegado de Protección de Datos.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0006-R - Cláusulas contractuales tipo.
- Resolución SPDP-SPD-2026-0004-R - Norma de Transferencia o Comunicaciones Nacionales e Internacionales de Datos.
- Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R - Norma General sobre el Tratamiento de Datos a Gran Escala.

- Guía de Gestión de Riesgos y EIPD - v2 (SPDP).
- Guía de Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto (SPDP).
- Código de la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de Educación Intercultural y normativa MIES/MINEDUC.

#### 4. DEFINICIONES

Para efectos de esta Política se adoptan las definiciones del Art. 4 de la LOPDP. A continuación se destacan las más utilizadas:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato personal</b>  | Dato que identifica o hace identificable a una persona natural.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dato sensible</b>  | Dato que revela etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos y otros análogos (Art. 4 y 25 LOPDP). |
| <b>Datos de NNA</b>   | Datos de niñas, niños y adolescentes; reciben protección reforzada (Art. 21 LOPDP).                                                                                                                                                                 |
| <b>Tratamiento</b>    | Cualquier operación sobre datos personales (recolección, uso, conservación, transmisión, supresión, etc.).                                                                                                                                          |
| <b>Responsable</b>    | Ikids Kinder Garden, que decide los fines y medios del tratamiento.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Encargado</b>      | Persona natural o jurídica que trata datos por cuenta de Ikids Kinder Garden (ej. proveedor tecnológico, pediatra externo, nutricionista).                                                                                                          |
| <b>Delegado (DPD)</b> | Persona designada por Ikids Kinder Garden que asesora y supervisa el cumplimiento normativo (Arts. 48 y 49 LOPDP).                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vulneración de seguridad</b> | Incidente que provoca destrucción, pérdida, alteración, acceso o divulgación no autorizada de datos personales. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. PRINCIPIOS

Ikids Kinder Garden trata los datos personales conforme a los principios del Art. 10 de la LOPDP:

- **Juridicidad.** Todo tratamiento se funda en una base legal legítima (Art. 7 LOPDP).
- **Lealtad.** Los datos no se obtienen ni usan mediante medios engañosos.
- **Transparencia.** Se informa al titular o a su representante legal de manera clara, suficiente y oportuna.
- **Finalidad.** Los datos se tratan solo para los fines determinados, explícitos y legítimos informados previamente.
- **Minimización.** Se recolectan y conservan únicamente los datos necesarios para la finalidad.
- **Proporcionalidad.** El tratamiento es adecuado a la finalidad y no excede lo estrictamente necesario.
- **Confidencialidad.** Todo el personal está obligado a guardar reserva, aún después de finalizada su relación con Ikids Kinder Garden.
- **Calidad y exactitud.** Los datos se mantienen actualizados, exactos y veraces.
- **Conservación.** Los datos se conservan solo por el tiempo necesario o el exigido por la ley.
- **Seguridad.** Se aplican medidas técnicas, organizativas y jurídicas para proteger los datos (Arts. 37 al 41 LOPDP).
- **Responsabilidad proactiva y demostrada.** Ikids Kinder Garden puede acreditar documentalmente el cumplimiento de cada obligación.
- **Interés superior del niño (principio rector).** En toda decisión sobre datos de NNA prevalece su bienestar (Art. 21 LOPDP y Código de la Niñez y Adolescencia).

## 6. BASES DE LICITUD DEL TRATAMIENTO

Ikids Kinder Garden solo trata datos personales cuando concurre alguna de las bases del Art. 7 LOPDP:

- Consentimiento del titular o de su representante legal (Art. 8 LOPDP; Art. 21 para NNA).

- Cumplimiento de obligación legal (por ejemplo, reportes a MINEDUC).
- Ejecución de medidas precontractuales o del contrato de prestación de servicios educativos.
- Protección de intereses vitales del titular o de terceros (emergencias médicas).
- Interés legítimo, siempre que no prevalezcan los derechos del titular y previa ponderación documentada (Resolución SPDP-SPD-2025-0041-R).

Las bases jurídicas concretas para cada actividad están documentadas en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT).

## **7. TRATAMIENTO REFORZADO DE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Dado que la actividad principal de Ikids Kinder Garden es la atención de NNA, se aplica un estándar reforzado:

- El consentimiento se obtiene exclusivamente del representante legal.
- En cada tratamiento se evalúa el interés superior del niño y se prefiere la opción menos intrusiva.
- No se realizan decisiones basadas única o parcialmente en valoraciones automatizadas sobre NNA (Art. 21 LOPDP).
- No se utilizan los datos de los NNA para fines publicitarios, de perfilamiento comercial o comunicaciones no solicitadas.
- El uso de imágenes, videos y grabaciones de NNA requiere consentimiento específico, diferenciado y documentado; puede revocarse en cualquier momento.
- Todo tratamiento de datos de NNA sujeto a obligación legal o interés público se documenta y motiva.

## **8. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES Y DE SALUD**

Ikids Kinder Garden trata datos de salud (alergias, medicación, condiciones especiales, incidentes pediátricos) con las siguientes reglas (Art. 26 LOPDP):

- Se recaba consentimiento expreso del representante legal mediante el formulario Consentimiento de Datos de Salud.
- El acceso está restringido al personal médico/paramédico y a la dirección por estricta necesidad de saber.

- No se divulgan a terceros salvo obligación legal, emergencia o autorización expresa.
- Se conservan en carpetas/archivos con control de acceso físico y lógico reforzado.

## 9. DERECHOS DE LOS TITULARES

Los titulares (o sus representantes legales, tratándose de NNA) pueden ejercer los derechos previstos en los Arts. 12 al 19 LOPDP:

| Derecho                              | Base legal    | Alcance                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información</b>                   | Art. 12       | Ser informado antes y durante el tratamiento.                                                                   |
| <b>Acceso</b>                        | Art. 13       | Obtener copia de los datos y datos sobre el tratamiento.                                                        |
| <b>Rectificación y actualización</b> | Art. 14       | Corregir datos inexactos, incompletos o desactualizados.                                                        |
| <b>Eliminación / supresión</b>       | Art. 15       | Solicitar eliminación cuando no son necesarios, cuando se revocó el consentimiento o el tratamiento es ilícito. |
| <b>Oposición</b>                     | Art. 16       | Oponerse por motivos fundados.                                                                                  |
| <b>Portabilidad</b>                  | Art. 17       | Recibir los datos en formato interoperable.                                                                     |
| <b>Suspensión del tratamiento</b>    | Art. 19       | Bloqueo cautelar mientras se resuelve una controversia.                                                         |
| <b>No decisiones automatizadas</b>   | Arts. 20 y 21 | No ser sometido a decisiones automatizadas con efectos significativos; prohibición reforzada para NNA.          |

Las solicitudes se atienden gratuitamente (Art. 49 LOPDP) dentro del término de quince (15) días desde la recepción de la solicitud completa (Art. 13 LOPDP), prorrogable por razones de complejidad. El trámite se realiza mediante el Formulario que se encuentra en la página de Ikids Kinder Garden y se canaliza al Delegado de Protección de Datos al correo [pdikidseltelegrafo@gmail.com](mailto:pdikidseltelegrafo@gmail.com) o físicamente.

## **10. ROLES Y RESPONSABILIDADES**

### **10.1 Responsable del tratamiento**

Ikids Kinder Garden es el responsable del tratamiento. La Dirección aprueba esta Política, asigna recursos, designa al DPD y rinde cuentas del cumplimiento.

### **10.2 Delegado de Protección de Datos (DPD)**

Ikids Kinder Garden, al ser una institución educativa que trata datos de NNA, está obligada a designar un DPD (Art. 48 LOPDP y Art. 10 del Reglamento de DPD, Res. SPDP-SPD-2025-0028-R). El DPD ejerce las funciones del Art. 49 LOPDP, entre ellas:

- Asesorar a Ikids Kinder Garden y al personal sobre sus obligaciones.
- Supervisar el cumplimiento de la LOPDP y de esta Política.
- Ofrecer asesoramiento sobre la EIPD y verificar su aplicación.
- Cooperar con la SPDP y actuar como punto de contacto.
- Gestionar la atención de derechos y las consultas de los titulares.

El DPD actúa con independencia funcional y reporta directamente a la Dirección. Contacto: [pdikidseltelegrafo@gmail.com](mailto:pdikidseltelegrafo@gmail.com).

### **10.3 Personal**

- Cumplir esta Política y los procedimientos derivados.
- Firmar el acuerdo de confidencialidad y mantener el secreto aún tras la terminación del vínculo.
- Participar en las capacitaciones obligatorias.
- Reportar al DPD, sin demora, cualquier incidente, solicitud de derechos o sospecha de brecha.

## 10.4 Encargados de tratamiento

Todo tercero que trate datos por cuenta de Ikids Kinder Garden (proveedor de software, pediatra externo, servicios de fotografía, alimentación, etc.) firma previamente un contrato de encargo conforme al Art. 47 LOPDP y a la Resolución SPDP-SPD-2025-0006-R. Ikids Kinder Garden evalúa su idoneidad antes de contratar y auditará periódicamente su cumplimiento.

## 11. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (RAT)

Ikids Kinder Garden mantiene y actualiza el RAT (documento RAT\_Ikids Kinder Garden\_LOPDP) con todas sus actividades de tratamiento. Cada entrada contiene, como mínimo: finalidad, categorías de datos, categorías de titulares, destinatarios, bases jurídicas, plazos de conservación, transferencias y medidas de seguridad. El DPD es responsable de su mantenimiento y de ponerlo a disposición de la SPDP cuando sea requerido.

## 12. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO

Ikids Kinder Garden aplica los Arts. 37 al 41 LOPDP y la Guía de Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto:

- Análisis de riesgos documentado y periódicamente revisado (Art. 40 LOPDP).
- Medidas técnicas: control de acceso por rol, cifrado de información sensible, respaldo, registro de eventos (logs), actualización de sistemas.
- Medidas organizativas: procedimientos, capacitación, segregación de funciones, acuerdos de confidencialidad, gestión del ciclo de vida del personal.
- Medidas jurídicas: contratos de encargo, cláusulas contractuales tipo, avisos y consentimientos documentados.
- Privacidad por defecto: configuraciones que minimizan la recolección y publicación de datos, especialmente imágenes de NNA.

La adecuación de las medidas se evalúa en función del riesgo y del estado del arte; se revisa al menos anualmente.

### 13. EVALUACIÓN DE IMPACTO (EIPD)

Conforme al Art. 42 LOPDP, Ikids Kinder Garden realiza una Evaluación de Impacto antes de iniciar cualquier tratamiento que conlleve alto riesgo, cuando se modifique sustancialmente un tratamiento existente y, en todo caso, para los tratamientos sistemáticos y a gran escala de datos de NNA o de salud. La EIPD se documenta y se revisa al menos anualmente o ante cambios relevantes. La conclusión de la EIPD es vinculante para la aprobación del tratamiento.

### 14. GESTIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD

Ante cualquier vulneración de seguridad, Ikids Kinder Garden activa el Procedimiento PR-PDP-002 de Gestión de Brechas. Los plazos legales son (Arts. 43 y 46 LOPDP):

|                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notificación del encargado al responsable</b>          | Término máximo de dos (2) días desde el conocimiento de la vulneración.                        |
| <b>Notificación del responsable a la SPDP y a ARCOTEL</b> | Término máximo de cinco (5) días desde el conocimiento.                                        |
| <b>Notificación al titular afectado</b>                   | A la brevedad, cuando la vulneración represente riesgo alto a sus derechos.                    |
| <b>Registro interno de brechas</b>                        | Todas las violaciones se documentan en el Registro de Incidentes, aunque no sean notificables. |

### 15. TRANSFERENCIAS Y COMUNICACIONES

Toda comunicación o transferencia de datos a terceros se efectúa conforme a los Arts. 55 al 60 LOPDP y la Resolución SPDP-SPD-2026-0004-R. En particular:

- Nacionales: sólo cuando exista base jurídica y, tratándose de encargados, mediante contrato de encargo.

- Internacionales: únicamente a países con nivel adecuado, mediante garantías adecuadas (cláusulas tipo o normas corporativas vinculantes), autorización de la SPDP, o causa excepcional del Art. 60.
- Se documenta cada transferencia en el RAT y se evalúa mediante EIPD cuando corresponda.

## **16. CAPACITACIÓN Y CULTURA DE PROTECCIÓN DE DATOS**

- Todo el personal recibe inducción obligatoria al ingreso, así como capacitación anual.
- El DPD mantiene el programa anual de formación, con registros de asistencia y evaluaciones.
- Se emiten recordatorios periódicos y material didáctico orientado al trabajo con NNA.

## **17. AUDITORÍA, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

- Auditoría interna de cumplimiento al menos una vez al año, liderada por el DPD.
- Revisión de esta Política cuando (i) cambie la normativa, (ii) se detecten no conformidades o (iii) se modifiquen actividades relevantes; como mínimo, cada dos años.
- Mantenimiento de evidencias durante el tiempo exigido por la ley y mínimo tres (3) años, para demostrar el cumplimiento.

## **18. INCUMPLIMIENTO Y RÉGIMEN SANCIONATORIO**

El incumplimiento de esta Política por parte del personal puede dar lugar a las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno y en la legislación laboral, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Las infracciones a la LOPDP están tipificadas en los Arts. 67 al 72 y las sanciones pueden alcanzar hasta el 1% del volumen de negocio del ejercicio anterior (Art. 72 LOPDP).

## **19. APROBACIÓN, VIGENCIA Y CONTROL DE CAMBIOS**

Esta Política entra en vigencia a partir de su fecha de aprobación y permanece vigente hasta que sea modificada o derogada por el órgano competente. Toda versión anterior queda sin efecto a partir de esa fecha.

| Versión | Fecha      | Autor                   | Descripción del cambio |
|---------|------------|-------------------------|------------------------|
| 1.0     | 18/05/2026 | DPD Ikids Kinder Garden | Emisión inicial.       |